

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 445/2532 พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่ โจทก์
นาย ณรงค์ แสงกล้าหรือแสงกล้า จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288

จำเลยใช้อาวุธปืนลูกซองยิงผู้เสียหาย 1 นัด สาเหตุจากผู้เสียหายแอบดูภรรยา
จำเลยอาบน้ำและยิงในขณะที่ผู้เสียหายตกลงไปในลำเหมืองซึ่งอยู่ในที่จำกัดและ
จำเลยอยู่ห่างจากผู้เสียหายเพียงเล็กน้อย เมื่อผู้เสียหายขึ้นมาจากลำเหมืองแล้ว
จำเลยก็ยังถือปืนวิ่งไล่ผู้เสียหายห่าง 2-3 เมตร โดยมีได้ยิงผู้เสียหายอีก ดังนั้นจำเลย
กระทำไปเพื่อขู่และปรามผู้เสียหายยังไม่มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืน
 วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72
 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519
 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายหมายอาญา มาตรา 80, 81, 371, 288, 297 พระราชบัญญัติ
 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำนวนให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ,

72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80, 91, 371, 288, 297 เรียงกระทง ลงโทษฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ลงโทษตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน อันเป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือน ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและฐานทำร้ายร่างกาย เป็นความผิดกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่นอัน เป็นบทหนัก จำคุก 10 ปี รวมจำคุก 10 ปี 6 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 6 เดือน รวมกับโทษฐานพาอาวุธปืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แล้วเป็นจำคุก 1 ปี ให้ยกฟ้องข้อหาพยายามฆ่า นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...รับฟังได้ว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงในที่เกิดเหตุ 1 นัดจริงที่ จำเลยนำสืบว่ามีได้ใช้อาวุธปืนยิงจึงรับฟังไม่ได้ ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยใช้อาวุธปืน ยิงโดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ เห็นว่า อาวุธปืนของจำเลยเป็นปืนลูกซอง ขณะที่ จำเลยยิงปืน จำเลยอยู่ห่างจากผู้เสียหายเพียงเล็กน้อย และผู้เสียหายตกลงไปใน ลำเหมืองซึ่งอยู่ในที่จำกัดหากจำเลยมีเจตนาจะยิงผู้เสียหายแล้วก็ยากที่ผู้เสียหายจะ หลบหนีพ้น ผู้เสียหายเบิกความว่า หลังจากขึ้นจากลำเหมืองแล้วจำเลยยังถืออาวุธ ปืนวิ่งไล่ตามมาห่าง 2-3 เมตร แต่ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายอีกทั้ง ที่อาจทำได้โดยง่าย และสาเหตุคดีนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเลยโกรธผู้เสียหายเนื่องจากไป แอบดูภรรยาจำเลยอาบน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่น่าจะเป็นสาเหตุทำให้จำเลยต้องคิด

ฆ่าผู้เสียหาย น่าเชื่อว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงเพื่อขู่และปรามผู้เสียหายกับพวก
มากกว่าคดียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย...'

พิพากษายืน.

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-โสภณ รัตนกร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>